

제433회 국회 과학기술정보방송통신위원회회의록
(임시회) (정보통신방송법안심사소위원회)
(임시회의록)

제 2 호

국 회 사 무 처

일 시 2026년3월17일(화)

장 소 과학기술정보방송통신위원회소회의실

의사일정

1. 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2216227)
2. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511)
3. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034)
4. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320)
5. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182)
6. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928)
7. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551)
8. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477)
9. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631)
10. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987)
11. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306)
12. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174)
13. 방송광고판매대행 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214365)
14. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2216185)
15. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2216242)
16. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2214361)
17. 방송법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2205287)

18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2215615)
19. 우정사업 운영에 관한 특례법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)
20. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872)
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)
26. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
27. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2203979)
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214741)
31. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215242)
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215628)
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215658)
34. 전파법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214360)

상정된 안건

1. 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2216227) 4
2. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511) 4
3. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034) 4
4. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320) 4
5. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182) 4
6. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928) 4
7. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551) 4
8. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477) 4
9. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631) 4
10. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987) 4
11. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306) 4

12. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174)	4
13. 방송광고판매대행 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214365)	4
14. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2216185)	4
15. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2216242)	4
16. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2214361)	4
17. 방송법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2205287)	4
18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2215615)	4
19. 우정사업 운영에 관한 특례법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)	4
20. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872)	4
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)	4
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)	4
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)	4
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)	4
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)	4
26. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)	5
27. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)	5
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)	5
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2203979)	5
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214741)	5
31. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215242)	5
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215628)	5
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215658)	5
34. 전파법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214360)	5

(11시00분 개의)

○소위원장 김현 의석을 정돈하여 주시기 바랍니다.

성원이 되었으므로 제433회 국회(임시회) 제2차 정보통신방송법안심사소위원회를 개최하겠습니다.

오늘 회의에서는 소위에 회부된 34건의 법률안을 심사하도록 하겠습니다.

오늘 법안 심사를 위해 과기정통부 실국장과 방미통위 사무처장 등 관계자들이 의사일정에 맞춰 참석할 예정입니다.

류제명 과기정통부2차관은 해외 출장을 이유로 불참하였습니다. 소위원회의 양해를 얻었다는 말씀 드립니다.

배석한 관계 공무원께서는 위원장의 허가를 득하고 직책과 성명을 생략해서 말씀해 주

셔도 됩니다.

1. 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 일부개정법률안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2216227)
2. 인공지능데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2210511)
3. 인공지능 데이터센터 진흥에 관한 특별법안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2213034)
4. 인공지능데이터센터 기반 구축 및 산업 육성에 관한 법률안(황정아 의원 대표발의)(의안번호 2213320)
5. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215182)
6. 인공지능 데이터센터 진흥에 대한 특별법안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2215928)
7. 인공지능 데이터센터 진흥 및 기반 조성에 관한 법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2216551)
8. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2212477)
9. 소프트웨어 진흥법 일부개정법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2214631)
10. 디지털크리에이터 육성 및 지원에 관한 법률안(이해민 의원 대표발의)(의안번호 2202987)
11. 디지털크리에이터(1인 미디어 창작자)산업 진흥법안(최형두 의원 대표발의)(의안번호 2209306)
12. 디지털크리에이터 권리보호 및 육성에 관한 법률안(정동영 의원 대표발의)(의안번호 2211174)
13. 방송광고판매대행 등에 관한 법률 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214365)
14. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2216185)
15. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(김상훈 의원 대표발의)(의안번호 2216242)
16. 방송미디어통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법률안(이만희 의원 대표발의)(의안번호 2214361)
17. 방송법 일부개정법률안(김윤 의원 대표발의)(의안번호 2205287)
18. 방송법 일부개정법률안(이주희 의원 대표발의)(의안번호 2215615)
19. 우정사업 운영에 관한 특례법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213870)
20. 우체국보험특별회계법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2213872)
21. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201305)
22. 전기통신사업법 일부개정법률안(박충권 의원 대표발의)(의안번호 2201389)
23. 전기통신사업법 일부개정법률안(이정현 의원 대표발의)(의안번호 2202843)
24. 전기통신사업법 일부개정법률안(김현정 의원 대표발의)(의안번호 2203022)
25. 전기통신사업법 일부개정법률안(박정훈 의원 대표발의)(의안번호 2208918)

26. 전기통신사업법 일부개정법률안(한민수 의원 대표발의)(의안번호 2209151)
27. 전기통신사업법 일부개정법률안(최수진 의원 대표발의)(의안번호 2210504)
28. 전기통신사업법 일부개정법률안(최민희 의원 대표발의)(의안번호 2210597)
29. 전기통신사업법 일부개정법률안(김태선 의원 대표발의)(의안번호 2203979)
30. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2214741)
31. 전기통신사업법 일부개정법률안(조인철 의원 대표발의)(의안번호 2215242)
32. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215628)
33. 전기통신사업법 일부개정법률안(김장겸 의원 대표발의)(의안번호 2215658)
34. 전파법 일부개정법률안(이훈기 의원 대표발의)(의안번호 2214360)

(11시01분)

○소위원장 김현 의사일정 제1항 최형두 의원 대표발의, 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률 일부개정안부터 의사일정 제34항 이훈기 의원 대표발의, 전파법 일부개정법률안까지 이상 34건의 법률안을 일괄하여 상정하겠습니다.

소위의 언론 공개는 여기까지 하겠으니 언론인들의 협조를 부탁드립니다.

효율적인 소위 진행을 위하여 기존에 안내했던 의사일정 순서를 바꾸어서 쟁점이 없거나 적은 안건부터 순서대로 심사하기로 하였으니 위원님들의 양해를 부탁드립니다.

먼저 의사일정 14항부터 16항까지 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

14항~16항 소위 자료 보시겠습니다. 방송미디어통신위원회 설치법입니다.

자료 2쪽 보시겠습니다.

먼저 개정안별 주요 내용을 간략히 말씀드리겠습니다.

이만희 의원안은 법률에 따라 금지되는 도박 또는 사행행위에 해당되는 내용의 정보의 경우에도 서면으로 의결해서 신속한 차단을 하자는 취지입니다.

조인철 의원안은 의약품, 화장품, 의료기기 등과 관련된 분야의 부당광고에 대해서 신속한 서면심의 제도를 도입해서 긴급히 대응할 수 있는 기반을 마련하려는 것입니다.

김상훈 의원안도 식품·의약품·화장품 관련 허위·과장 광고에 대해서 서면심의 절차를 마련해서 신속한 심사·시정 조치가 이루어지도록 근거를 마련하는 것입니다.

3쪽입니다.

검토보고 요지를 간략히 말씀드리겠습니다.

이만희 의원안은 최근 우리 위원회에서 의결한 방미통위 설치·운영 법률에 이미 개정안 입법 취지가 달성되어 있습니다. 지난해 11월에 우리 위원회에서 의결한 방미심위 서면의결 대상에 도박, 사행행위 정보가 서면심의 의결 대상에 포함될 수 있도록 의결되었습니다.

다음, 조인철 의원안과 김상훈 의원안도 충분히 국민의 신체나 건강에 대해서 중대한 침해할 유발할 가능성이 있는 정보에 대해서 서면심의해서 신속하게 구제하려는 취지는 충분히 타당한 것으로 보입니다.

다만 방미심위 회의가 원칙적으로 기본적으로 통신심의의 공정성, 신중함을 확보하기 위해서 대면의결을 원칙으로 하고 있고 그런 취지도 감안하시고. 다만 서면의결 대상을 확대한다고 해도 그렇게 부담이 크지 않을 거라는 이유로 방미통위나 방미심위에서는 그

렇게 반대를 하고 있지 않습니다. 다만 방송협회라든가 한국인터넷자율기구 등에서는 조금 신중검토 의견을 내고 있는 점을 말씀드립니다.

5쪽, 조문대비표 보시면서 말씀드리겠습니다.

아까 말씀드린 것처럼 방미심위 서면의결 대상에 도박·사행행위 관련 정보, 식의약품·화장품·의료기기에 관한 허위·과장광고 정보를 서면의결 대상에 추가해서 신속하게 권리구제에 대응하자는 얘기입니다.

그래서 아까 말씀드린 대로 이만희 의원안은 도박·사행행위는 이미 입법 실익이 없는 것으로 보입니다. 그다음에 식의약품 등 허위·과장광고 등에 대해서도 충분히 국민의 건강권과 관련되니까 서면심의에 포함시켜서 신속하게 대응하자는 취지가 있는 것으로 타당한 것으로 보입니다.

다만 아까 말씀드린 것처럼 방송협회라든가 인터넷자율기구 이런 데서는 서면심의를 자꾸 확대가 되면 오히려 긴급보호가 필요한 사안의 대응이 약화될 우려가 있지 않느냐, 그래서 서면의결은 가급적 예외적으로 허용해야 한다는 입장을 전달하고 있습니다.

이상 보고를 드리겠습니다. 정부 의견 들어 보시면 될 것 같습니다.

○소위원장 김현 정부 측 입장 말씀해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 방미심위 서면심의를 통해 식의약품·화장품 허위·과장광고를 신속히 차단하여 국민의 건강과 재산 피해를 최소화하려는 입법 취지에 공감합니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

이정현 위원님.

○이정현 위원 신속하게 심의 의결할 수 있으면 좋겠지요. 그런데 저는 왜 이 법안이 나왔는가에 대해서 좀 궁금해서…… 그동안에 방미심의위원회에서 회의를 자주 안 합니까? 그래서 회의를 해서 대면의결이나 심의를 하는 것이 상당한 시간이 오래 걸리거나 이래서 서면심의를 필요하다는 건가요? 궁금해서 질문드립니다.

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 현재 회의를 계속 하고 있습니다. 통신소위 매주마다 하고 있기는 한데요, 그럼에도 불구하고 위낙에 심의 신청되는 건수가 많고요. 그러다 보니까 개별 안전에 대해서 모두 안전 양식으로 검토를 해서 보고를 드리고 하는 데 상당히 많은 프로세스가, 시간이 소요된다는 게 방미심위 입장입니다.

○이정현 위원 그러면 검토는 충분히 하되 일일이 다 보고하지 않아도 서면으로 미리 심의위원들에게 넘겨 주면 그걸 잘 검토해서 신속하게 결정할 수 있다 이런 취지인 것이지요?

○방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규 예, 서면심의라는 게 결국 전자심의기 때문에 그렇게 되면 좀 더 신속하게 결정이 가능하다는 입장입니다.

○이정현 위원 예, 알겠습니다.

○소위원장 김현 이상희 위원님.

○이상희 위원 이게 서면의결을 하는 이유 자체가 이 사안들에 대해서 신속성을 좀 강화하기 위한 것이지요? 사행성이라든가 이런 것들에 대해서 영향을 최소화하기 위해서 빨리빨리 하기 위한 것이다 이렇게 해석하면 되겠지요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○**이상휘 위원** 페이지 6쪽의 검토보고에 보면 한국방송협회와 한국인터넷자율정책기구
는 서면심의 대상 확대로 긴급 보호가 필요한 사안의 대응이 약화될 우려가 있다는데 이
것 구체적으로 어떤 약화될 우려가 있다는 건지 이야기 좀 해 주시겠습니까?

○**방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규** 이쪽에서 말하는 거는 기존에
는 사실 불찰물에 대해서만 서면심의가 이루어졌고요. 작년 말에 법이 개정되면서 불찰
물 외에도 마약이라든가 피싱, 도박, 자살 관련 정보 이런 것들이 추가가 됐습니다. 그러
니까 서면심의 대상 자체가 많이 확대되다 보니까 결국은 서면심의가 긴급성·신속성을
위해서 하는 건데 너무 많이 늘어나게 되면 좀 이렇게 허위·과장광고 심의하느라고 불찰
물 심의가 늦어지는 것 아니냐 이런 우려를 하시는 건데요, 그 정도는 아닌 걸로 저희는
알고 있습니다.

○**이상휘 위원** 알겠습니다. 저는 전체적으로 이 법안에 동의를 합니다.

○**이훈기 위원** 이훈기 위원입니다.

건수가 상당히 많다는데 어느 정도 되는 게 많다는 거예요?

○**방송미디어통신위원회방송통신이용자정책국장 신영규** 지금 2024년 기준으로 해서 방
미심위 심의 건수가 총 한 36만 건 정도 됐습니다.

○**소위원장 김현** 이해민 위원님.

○**이해민 위원** 이미 저희가 전에 성범죄, 마약, 장기 매매 이런 것 서면의결이 허용이
됐잖아요. 그래서 이 식의약품·화장품·의료기기 관련된 것 또한 신속한 심의를 위해서
포함이 되는 법 개정 취지에 공감을 하고.

특히 한마디를 덧붙이고 싶은 것은 지금 K-뷰티 관련된 스타트업들이 굉장히 많이 생
기고 있습니다. 관련해서 여기에 이제는 이게 부당 광고야, 아니야 이 판단을 빨리 내려
주는 것이 굉장히 현장에서도 많이 나오고 있는 소리더라고요. 그 측면에서도 이 법 개
정 빨리 됐으면 좋겠다는 말씀 드립니다.

○**소위원장 김현** 더 말씀하실 사항 없지요?

의사일정 14항부터 16항까지는 본회의에 부의하지 아니하고 지금까지 논의 과정에서
합의된 사항을 통합 조정한 방송미디어통신위원회 설치 및 운영에 관한 법률 일부개정법
률안을 우리 위원회안으로 제안하려고 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음, 의사일정 제17항~18항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

법안소위 자료 17항~18항 보시겠습니다.

1쪽입니다.

개정안의 주요 내용을 간략히 말씀드리겠습니다.

김윤 의원안은 방송통신심의위원회가 방송프로그램에서 건강·의학·약학 정보에 관한
거짓 정보가 제공되는지 여부를 모니터링할 수 있도록 하고 관련 부처라든가 관련 단체
에 협조를 요청할 수 있는 근거를 마련하려는 겁니다.

이주희 의원안은 방송미디어통신심의위원회의 방송심의 규정에 건강증진·보건의료 정
보 관련 사항을 추가하려는 것입니다.

2쪽, 검토보고 요지를 간략히 말씀드리겠습니다.

김윤 의원안은, 현행 방송심의 규정 42조를 보시면 의료행위와 관련한 금지 행위를 규정하고 있습니다. 그래서 현재 규정에 따라 객관성 규정을 통해서 거짓 여부를 심의할 수 있기 때문에 추가적인 입법에 조금 신중할 필요가 있다는 입장입니다.

이에 대해서 3쪽입니다.

한국방송협회라든가 종편, 연합뉴스TV 등에서는 이미 심의 규정도 있고 또 다른 매체와의 규제 형평성 문제도 있고 또 각 방송사가 자체적으로 엄격하게 심사를 하고 있는데 굳이 이렇게 규정할 필요가 있겠나라는 입장입니다.

다만 33조 7항 보시면 거짓 정보를 확인하기 위해서 의료인 단체, 그다음에 의료기관, 대한약사회 등에 협조를 요청할 수 있도록 하고 있는데 방미심위는 민간조직입니다. 그래서 이렇게 방통위를 거치지 않고 관계 부처라든가 보건복지부 등에 협조 요청하도록 하는 입법 근거를 만드는 예가 드물다는 점을 한번 고려해 보셔야 될 것 같습니다.

이주희 의원안에 대해서는 의학적 근거가 부족하고 검증되지 않은 것 때문에 시청자 건강권과 직결될 수 있는 문제라서 규율 필요성이 있는 것으로 보입니다.

다만 우리 위원회가 의결해서 현재 본회의에 계류 중인 방송법 심의 규정에 생명 존중과 국민건강 증진에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 그래서 개정안의 입법 실익이 크지 않은 것으로 보여집니다.

조문대비표 보시겠습니다.

5쪽 보시면 심의 규정에 건강증진·보건의료 이런 것을 포함하자는 내용인데요.

뒤에 8쪽을 표로 한번 보십시오.

아까 말씀드린 것처럼 김윤 의원안은 16조의2에 건강·의학·약학 정보 이런 걸 심의 규정에 넣자는 얘기고 이주희 의원안은 건강증진·보건의료 정보에 관한 사항을 넣자는 얘기인데 현재 우리 위원회에서 의결해서 본회의에 가 있는 안 14호를 보시면, 박스 오른쪽 상단에 ‘생명 존중과 국민건강 증진에 관한 사항’ 이렇게 이미 우리 위원회에서 의결된 내용이 들어 있습니다. 그래서 입법 실익이 그렇게 큰 것으로 보여지지 않습니다. 이런 점을 감안하셔서 위원님들이 판단하시면 될 것 같고요.

9쪽 보시면 지금 7항을 김윤 의원이 신설하고 있는데요. 방미심위가 건강·의학·약학 정보를 확인하기 위해서 모니터링할 수 있는 근거도 만들고 관련 협조 요청할 수 있는 근거를 만들었는데 이미 방미심위 규정에 따라서 모니터링 또는 체크를 할 수 있기 때문에 굳이 입법할 필요가 있는지 한번 살펴보셔야 될 것 같고요.

아까 말씀드린 것처럼 민간기구인 방미심위가 관련 부처라든가 기관에 자료 협조 요청을 할 수 있는 근거 규정을 두는 경우 입법례가 많지는 않다는 점을 감안하셔서 판단하실 필요가 있는 것으로 보입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 입법 취지에는 공감하지만 현재 국회에서 논의 중인 방송법 개정안 제33조제2항제14호에 생명 존중과 국민건강 증진에 관한 사항이 이미 반영되어 있다는 점을 고려할 필요가 있습니다.

그리고 모니터링은 이미 현행법에 따라서 입법 목적이 충족되고 있어서 과잉 입법에

해당할 우려가 있으며 관계 부처와 관계 단체 협조 요청은 다른 호와의 형평성이 맞지 않음을 신중히 검토할 필요가 있다고 생각합니다.

○소위원장 김현 의견 있는 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 그러니까 방미통심위에서 현재 모니터링을 할 수 있다는 겁니까? 할 수 있는 근거가 있습니까?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예, 직접 하고 있습니다.

○이정현 위원 실제로 하고 있습니까?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○이정현 위원 그것은 법률의 규정에 따라서 하고 있는 겁니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 방송심의 규정 제42조의 의료행위에 대한 규정으로 심의하고 있습니다.

○이정현 위원 모니터링을 하도록 되어 있습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예.

○이훈기 위원 그런데 김윤 의원이 이쪽 전문가니까 발의할 때는 나름대로 취지가 있었을 것 같아요. 그런데 기존의 법으로 가능하다고 보시는 거예요? 김윤 의원은 더 세부적으로 이걸 규정하고 판단해야 된다고 생각하는 것 같은데.

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 방송기반국장 직무대리입니다.

본회의 부의안에 보시게 되면 이미 생명 존중과 국민건강 증진에 관한 사항으로 국민건강 증진에 관한 결 심의 규정에서 다루도록 하고 있고 김윤 의원안 보시게 되면 건강·의학·약학 정보에 관한 사항으로, 실제 국민건강 증진보다 더 축소된 개념으로 들어가 있습니다.

그래서 개정된 심의 규정이 더 포괄적으로 규정되어 있고 그에 따라서 아까 말씀드렸 다시피 심의 규정 42조에 아주 상세하게 그런 부분들을 심의할 수 있게 되어 있기 때문에 굳이 새롭게 변경해서 수정해서 개정할 큰 실익이 없다고 보고 있습니다.

○소위원장 김현 이상휘 위원님.

○이상휘 위원 저도 방심위의 활동을 했습니다마는 실제 건강·의학·약학 관련해서 심의를 하고 있잖아요. 그렇지요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 예.

○이상휘 위원 그런데 1쪽 주요 내용 보면 김윤 의원안에 ‘거짓 정보가 제공되는지 여부 모니터링’하고, 이 말이 제가 이해가 안 돼서, ‘이 경우 관계부처 및 관련 단체에 협조를 요청할 수 있도록 한다’ 이게 좀 차별점이 있다는 얘기입니까? 이게 어떤 의미입니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 건강·의학 정보에 대해서 아까 말씀드린 실제 심의 규정 42조는 의학 정보에 관한 심의 규정이고요. 이와 별도로 14조에 객관성 조항이 있습니다. 그래서 의학정보에 관련해서 거짓 정보는 객관성 위반으로 심의가 가능하고요.

김윤 의원께서 7항으로 신설한 ‘거짓 정보가 제공되는 경우 실제 관계 부처 협조를 요청할 수 있다’ 이렇게 되어 있는 부분은 이 조항이 없더라도 할 수 있는 사항이기 때문

에 규정 개정의 큰 실익이 없다고 저희는 보고 있습니다.

○**이상휘 위원** 알겠습니다.

○**소위원장 김현** 이정현 위원님.

○**이정현 위원** 실제 모니터링을 해서 그 조치를 하는 건수가 얼마나 됩니까? 실제 모니터링의 결과가 나오니까? 조치 건수.

○**방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희** 그것은 방미심위에서 통계로, 저희가 확인을 해 보면 제출해 드릴 수 있습니다.

○**이정현 위원** 있습니까, 어느 정도나 조치하고 있는지? 이게 모니터링을 할 수 있다, 하고 있다라고 말씀하셨습니다만 현실적으로 그와 관련된 조치가 부족해서 김윤 의원님이 이런 법안을 제출한 건 아닌가 싶어서 구체적으로 어느 정도 조치가 이루어지고 있는지 그 건수나 결과를 보여 주시거나 보내 주시기 바랍니다.

○**방송미디어통신위원회사무처장 박동주** 예.

○**소위원장 김현** 더 이상 얘기하실 위원이 없는 것으로, 의사일정 제17항과 18항은 소위원회에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

다음 의사일정 제19항에 대해 수석전문위원께서 말씀해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

법안소위 19항 자료 보시겠습니다.

이것은 우정자원을 활용해서 공공서비스 전달 추진체계를 마련하는 근거 조항을 만드는 내용입니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

개정안의 주요 내용은 우정사업의 정의 규정에 공공서비스의 수요조사, 그다음에 집행에 관한 업무의 대행 및 수탁 등을 추가해서 공적 역할을 조금 명확히 규정하려는 취지입니다.

그리고 우정사업의 기계화 등 대통령령으로 정하는 용도로 사용하는 경우에 이익잉여금의 남는 일부를 우정사업운영위원회 심의 등을 거쳐서 다른 특별회계로 진출할 수 있도록 하는 근거 규정을 만드는 내용입니다.

그리고 우정자원을 활용한 공공서비스 전달, 일종의 플랫폼을 구축할 수 있는 근거도 만들고 이에 대한 자료의 제출 요청이라든가 관련 지원 규정 등을 만들려는 내용입니다.

2쪽입니다.

검토보고 요지를 간략히 말씀드리면 복지라든가 환경 분야 등의 대국민 서비스를 수행할 때 우체국망을 활용해서 우정사업 조직이 공공서비스 전달을 대행하는 역할을 공식적으로 수행, 지금도 하고 있는데 이걸 법적으로 근거를 명백히 하려는 취지로 보입니다.

사실상 정부조직법이라든가 행정권한 위임 위탁 규정, 대통령령인데 이런 걸로 해서 현재도 할 수 있습니다, 아래에 보시는 것처럼. 다만 이걸 법률에 명시하면 우정사업본부 공공서비스 전달사업의 안정적인 추진을 제고할 수 있는 것으로 보여집니다.

다만 이렇게 보면 이게 공공서비스에 포함된다고 해서 당연히 우정사업에 되는 게 아니고 결국은 해당 공공서비스를 전달하는 주체와 수요기관과 협약을 맺을 때 비로소 수행하게 되는 근거가 되는데, 그래서 현재 이 개정안에 따르면 공공서비스의 범위를 대통령령으로 특정하도록 하고 있는데 이게 오히려 범위를 한정하는 효과가 있을 수 있는지

한번 검토를 해 보셔야 되겠습니다.

다만 우본 입장에서는 실행 가능한 측면 또 희망하는 공공서비스 또는 수요가 있는 공공서비스 이런 걸 살펴 가면서 대통령령으로 반영해서 하는 게 우본의 자율성을 존중하는 측면에서도 적절한 것으로 보여지기는 합니다. 이런 걸 위원님들이 판단하셔야 될 것 같고요.

3쪽, 공공서비스전달플랫폼 구축·운영 근거를 마련하는 겁니다.

이거는 사업 추진력도 높이고 또 수요기관 접근성도 높여서 우정자원을 활용한 공공서비스 전달체계를 활성화하는 데 효과가 있을 것으로 보입니다.

특히 중소 지방자치단체는 복지 사각지대가 많기 때문에 전국적으로 망이 구축되어 있는 우체국 인프라를 활용하면 전달체계 플랫폼을 구축하는 데 상당히 도움이 될 것으로 보입니다.

다만 개정안에 보면 플랫폼에 필요한 자료를 요청할 수 있도록 하고 있는데 현재 우본이 하고 있지만 민간 기업 등과도 협업하는 사례가 있을 수 있습니다. 그래서 이걸 기관·단체까지 확대할 수 있도록 자구를 일부 수정할 필요가 있는 것으로 보입니다.

4쪽입니다.

그리고 현재 개정안은 플랫폼의 정보 제공 기능에 중점이 맞춰져 있는데 기본적으로 플랫폼을 구축하게 되면 비용 분담 부분이 들어 있으니까 그런 예산 조치에 관한 부분을 조금 보완할 필요가 있는 것으로 보입니다.

5쪽을 보시면 해외 사례 등도 보실 수 있고 현재 우본이 복지우편 등에서 보면 약 28만 가구 정도 방문해서 37% 정도에 해당하는 10만 가구 정도의 복지 혜택과 연계해서 활동 등을 하고 있는 것으로 보여집니다.

6쪽 보시겠습니다.

그다음에 우정사업의 기계화 등 특정 용도에 한해서 이익잉여금을 다른 특별회계로 전출할 수 있는 허용 부분인데요.

이거는 현재 재정 여건이 양호합니다, 우체국예금 같은 데. 양호한데, 게다가 공적자금 상환기금 출연 의무가 해제되는데 그런 재원을 활용해서 우편사업이 재정적으로 조금 약한데 우편사업특별회계 필수 인프라 등의 투자 재원으로 활용할 수 있도록 전출 근거를 만드는 겁니다. 저는 우편사업 지원하기 위해서 필요한 것으로 보여집니다.

다만 개정안에 보면 전출 규모를 제한하지 않고 있고 이렇게 되면 예금특별회계가 자칫 독립성하고 안정성을 훼손할 우려가 있기 때문에 위원님들이 한번 판단해 보셔야 될 것 같습니다.

7쪽입니다.

그래서 현행법에도 보면 결손보전 전출을 보면 전출 한계를 설정합니다. ‘매 회계연도 결산 결과 발생한 이익금의 규모’ 이렇게 한계가 설정이 되고 우체국예금 공적상환기금 출연할 때도 보면 ‘전년도 예금 평균잔액의 1000분의 1’ 이렇게 해서 법령에 따라 정해져 있었는데 한도를 정할지 여부를 위원님들께서 한번 판단해 보셔야 될 것 같고요.

한도를 정할 때도 이익잉여금으로 이렇게 포괄적으로 표현돼 있는 거를 ‘제1항에 따른 이익잉여금’ 형태로 해서 구체적으로 표현하자는 입장입니다.

8쪽 보시겠습니다.

방금 말씀드린 것처럼 공공서비스 전달의 안정적인 추진을 위해서 우정사업 정의 규정에 서비스 전달 근거 규정을 만드는 게 필요한 것으로 보입니다. 다만 아까 말씀드린 것처럼 대통령령으로 정하게 할지 아니면 공공서비스 범위를 달리 정할지 이거는 판단해 보셔야 될 것 같고요.

9쪽, 전달플랫폼 구축·운영 근거입니다.

이것도 중소 지방자치단체 등에서 큰 의미가 있을 것으로 보여지는데 다만 민간 기업 등에 관해서도 협업할 수 있기 때문에 주요 기관에다가 단체 정도 포함하는 수정이 필요한 것으로 보여집니다.

그리고 현재 개정안을 보시면 ‘기관에 과학기술정보통신부령으로 정하는 바에 따라’ 이렇게 돼 있는데 이렇게 의무 부담을 주게 되면 의무 부담은 가급적이면 대통령령으로 하는 게 입법체계 면에서 더 낫습니다. 그래서 대통령령으로 하는 정도로 수정할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

다음, 12쪽입니다.

우정사업 기계화 등 특정 용도 특별회계 전출 허용 근거를 마련하는데 이게 우편사업의 재정도 조금 안 좋고 인프라도 조금 노후돼 있기 때문에 투자 필요성을 감안하면 여유자금이 있는 예금특별회계로 전출할 수 있는 근거를 만들 필요성은 보여집니다.

그래도 예금은 기본적으로 예금자의 자산이기 때문에 어느 정도의 한도 정도를 정하기 위해서 용어를 일치시키는 정도의 수정 보완 정도가 필요한 것으로 보여집니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○우정사업본부경영기획실장 최병택 동 법안은 우정사업의 공공성을 강화하고 중단 없는 우편의 보편적 서비스 제공을 위해서 꼭 필요한 법안이라고 생각합니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님들 말씀해 주시기 바랍니다.

김장겸 위원님.

○김장겸 위원 수석전문위원 말씀하신 대로 예금사업특별회계 이거를 결손보전 대상으로 하는 거는 이거는 제외시키는 게 맞는 것 같습니다, 제 생각은.

이상입니다.

○소위원장 김현 한민수 위원님.

○한민수 위원 지금 그러면 공공서비스 현재는 어떤 식으로 이루어지고 있는 거지요, 법령으로 아니면?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 다른 법령에 따라서 계속하고 있는데 여기에 내용을 넣은 거는 좀 더 명확하게 위해서…… 전문위원 검토대로 다른 법령에 의해서 하고 있습니다.

○한민수 위원 명확하게 하는 효과가 있는 거고요.

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 그렇습니다.

○한민수 위원 그다음에 14조 특별회계 전출 허용 부분인데 대략적으로 이렇게 허용하게 되면 규모 같은 게 산출이 됩니까?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 현재 저희가 우편사업에 작년만 해도 3000억 정도 적자가 났습니다. 그래서 저희가 예금사업특별회계에서 결손을 보전하기 위해서 한 3000

억 정도 들어가고 있고요. 지금 문제는 우정은 계속 적자가 나고 있는데 이거에다 투자를 못 하는 게 있습니다. 지금 이 법안은 인프라 투자를 위해서 예금을 사용하겠다는 거고요. 이 지출 규모는 어차피 우정사업운영위원회라는 내부 통제가 있고 또 재정 당국의 심사를 받아야 되고 또 국회 예산심의를 통해서 지출 규모가 결정이 되기 때문에 예금이 막 쓰여지지는 않을 거라고 생각하고 있습니다.

○한민수 위원 당연히 예금이 막 쓰여지면 안 되는데.

그래도 법으로 이렇게 허용했을 때 대략 추계를 해 보지는 않았습니까, 3000억 적자라는 말씀도 하셨고 해서?

○우정사업본부재정기획담당관 구본승 적자 보전에 대한 거는 이미 있는 조항이고 현재 저희가 봤을 때 인프라 투자 계획을 고려한다면 연간 한 900에서 1000억 정도 고려하고 있지만 지금 경영기획실장이 얘기한 대로 어차피 우정사업운영위원회라든지 아니면 재정 당국 그리고 국회 심의에 따라서 사실은 그 정도에 못 미칠 수도 있고 인프라 투자의 필요성과 전출 여력에 따른 거라고 보고 있습니다.

○소위원장 김현 이상휘 위원님.

○이상휘 위원 설명을 들었는데 지금 그러면 3000억 적자가 인프라 투자를 하기에는 역부족이라는 얘가지요, 3000억 정도 적자가 났으니까?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 저희가 결손만 보전할 수 있게 법이 되어 있습니다.

○이상휘 위원 그러니까 안 되니까……

○우정사업본부경영기획실장 최병택 이 법이 통과가 돼야 저희가 흑자를 인프라 투자에 쓸 수 있게 되어 있거든요.

○이상휘 위원 그러니까 돌릴 수 있다는 얘기 아닙니까?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 그렇습니다.

○이상휘 위원 궁극적으로 우정사업이 갖고 있는 공적인 네트워크 이걸 통해서 공공서비스를 강화하겠다, 이걸 법률적으로 명시하겠다 이런 부분에 대해서는 전적으로 공감합니다만 지금도 우정사업이 우정 기본적인 업무 외에도 공공서비스를 하고 있지 않습니까? 이걸 법률에 명시하는 건데 그렇게 되면 인프라의 확충에 투자가 더 많이 돼야 되는 건 맞지요? 그렇지요?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 그렇습니다.

○이상휘 위원 그런데 가만 보면 제가 좀 몰라서 그런가 모르겠습니까라는 이익잉여금을 이걸 통해서 좀 쓰겠다는 것 아닙니까? 그렇지요?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 그렇습니다.

○이상휘 위원 원칙적으로 이익잉여금이라는 것은 가입자 수익에 대한 것이고 소비자 몫으로 돌아가야 되는 것인데, 예금 서비스 개선이라든가 이런 데 돌아가야 되는 거지요. 그런데 이 부분을 표현이 어떨지 모르겠습니까라는 돈을 돌려서 인프라 투자를 하겠다 이거 아닙니까? 그렇지요?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 그렇습니다. 그러니까 우편사업의 지속 가능성을 확보하기 위해서 그런 거고요. 만약에 이게 통과가 안 되면 앞으로 점점 쉽지 않아서요.

○이상휘 위원 그렇지요. 그래서 결국 이 법의 요지가 그런 건데.

저는 기본적으로 생각하는 게 법률적인 취지에는 공감합니다만 우정사업본부가 네트워크를 통해서 공공서비스를 확충시키고 인프라를 개선시키고 투자를 한다고 그러면 이게 기본적인 예산 증액이 돼야 되는 부분이지 이익잉여금이나 이익금에서 전용해서 한다는 것은 모순이 아닐까 싶어서…… 내가 돈을 내서 우정사업에 예금을 했는데 그 잉여금이 나오는데 내가 돈 받아야지 이 돈을 전용하면 되겠습니까?

○**우정사업본부재정기획담당관 구본승** 이 법과 관련해서 사실은 예특의 건전성 그리고 예금사업의 건전성에 대한 의문이 제기되는 것은 당연하신 말씀입니다. 그렇지만 사실은 저희가 인프라를 투자한다고 했을 때 인프라를 확충하는 거라고 이해할 수도 있지만 기존의 인프라를 유지하는 데도 재원이 필요한 것이고 상당 부분이 그런 데 충당될 예정입니다.

그리고 건전성 관련해서는 사실은 저희가 내부적으로 건전성을 관리하고 있습니다. 예컨대 BIS 비율이라든지 예금의 건전성을 확보하기 위한 여러 가지 장치가 있습니다. 그래서 사실은 이익잉여금, 그러니까 고객 돈을 돌려주고도 남는, 고객 돈을 담보할 수 있는 자본을 가지고 있고 그중에 남아 있는 이익잉여금을 전출하는 취지여서 저희 입장에서는 우려를 불식시킬 수 있는 방법이 당연히 있다고 생각합니다.

○**소위원장 김현** 이해민 위원님 얘기하시고 이정현 위원님 얘기하시고.

○**이해민 위원** 저는 지금 공공성의 지속 가능성이라는 측면에서 입법 취지에 공감하고요. 그걸 따졌을 때 특별회계 전출 부분이 키(key)일 것 같아요, 지금 상황에서. 그런데 특별회계 전출 시에 예산이 되니까 심의·통제할 수 있는 수단이, 아까 전에 한도 얘기도 하셨지만 그런 걸 논하기 전에 예산에 대한 심의·통제 수단이 지금 현재 존재할 거라고 생각하는데 어디어디가 있습니까?

○**우정사업본부경영기획실장 최병택** 지금 내부적으로는 우정사업운영위원회가 있고요. 저희가 예산을 짤 때는 기재부 심의를 받아야 되고 동일한 예산 절차를 밟게 됩니다.

○**이해민 위원** 그러면 사실 다른 예산처럼 내부적인 위원회가 있고 그다음에 외부적으로는 기획예산처 통제를 받는 상황인 거지요?

○**우정사업본부경영기획실장 최병택** 똑같습니다. 또 국회의 심의를 받아야 됩니다.

○**이해민 위원** 그러면 저는 법안 자체에 대해서 아까 수석전문위원께서 자구 수정하는 수정안에는 대체적으로 다 공감하고요.

하지만 11페이지의 자구, 되게 조그마한 거긴 한데 ‘그 밖의 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체’에 단체를 넣겠다는 말씀이지않아요. 또 ‘대통령령으로 정하는 바에 따라 제출하도록’ 이걸 대통령령이 두 번 들어간 것은 의도적인 건가요?

○**수석전문위원 이복우** 저도 그래서 위원님 염려하신 대로 우리가 수정의견을 이렇게 만들어 두고도 대통령령이 두 번 나오는 게 조금 문맥상으로도 어색하고 그렇긴 합니다만 우정사업본부 나름대로의 자율성, 예를 들면 공공서비스 등을 위해서 또는 플랫폼을 위해서 자료 협조 요청할 수 있는 범위들을 우정사업본부가 대통령령이 정하는 바에 따라 판단해서 대통령령을 통해서 정할 수 있도록 하자는 취지에서 넣었는데요.

○**이해민 위원** 의미상으로는 맞는데 이거는 좋은 걸 제안해 주셨으면 좋겠습니다.

이상입니다.

○**수석전문위원 이복우** 저희가 머리를 맞대고 자구를 조금 더 깔끔하게 정리해 보도록

하겠습니다.

○소위원장 김현 그다음 얘기해 주시기 바랍니다.

○이정현 위원 이정현입니다.

많은 위원님들께서 우체국예금의 누적 이익잉여금에 대해서 말씀하시는 것 같습니다. 누적 이익잉여금이라고 하는 것은 예금주에게 예금이자를 다 예정대로 지급하고도 남은 돈을 말하는 거잖아요. 그런데 다른 위원님들의 경우에는 이 남은 돈을 예금주들에게 더 이자로 줘야 되는데 그게 인프라 투자에 사용되는 것은 옳지 못한 것 아니냐라는 생각을 가지신 것 같은데 거기에 대해서 답변해 주십시오, 이익잉여금에 대해서. 이익잉여금을 예금주들에게 더 추가로 이자로 지급하거나 그렇게 해 옳니까, 아니면 그냥 쌓이는 겁니까?

○우정사업본부재정기획담당관 구본승 이익잉여금은 위원님 말씀하신 대로 모두 이자를 돌려주고 나서 이익이 남은 것을 쌓아 놓는 것인데요. 다만 금융의 특성상 여러 가지 일이 일어날 수 있지 않습니까? 그러면 상당 부분 자본을 축적해서 유사시에 담보할 수 있는, 예컨대 금융시장이 안 좋아서 큰 손실이 나도 이익잉여금을 포함한 자본을 축적하고 있으면 고객들에게 문제없이 이자와 원금을 돌려 드릴 수 있게 되는 겁니다. 그런데 다만 아까 BIS 비율을 언급했지만 BIS 비율이나 여러 가지 리스크 관리를 하는 취지 자체가 고객 돈을 유사시에 돌려줄 수 있는 것을 담보하는 것입니다. 그래서 사실은 이익잉여금을 전출하냐 마냐도 중요하지만 그런 건전성을 어떻게 담보할지를 고민하는 게 중요한데 저희는 어떻게 보면 내부적으로 조금 특수성은 있으나 시중은행이나 이런 데를 준하여 관리하고 있어서 전출하는 것만으로 고객 돈을 돌려줄 수 없는 리스크가 생긴다 이렇게 보기는 어려울 것 같습니다.

○이정현 위원 그러니까요. 이익잉여금을 다 전출하는 것은 아니고 어떤 위기 상황에 쓸 수 있는 돈은 충분히 남겨 놓고 그러고도 남는 돈에 대해서 전출을 한다는 얘기잖아요, 인프라 투자 등에 활용하기 위해서?

○우정사업본부재정기획담당관 구본승 맞습니다.

○이정현 위원 그거를 이해를 그렇게 해 주시면 좋을 것 같고요. 이걸 제가 대표발의해서 말씀드리는 겁니다.

그리고 공공서비스의 범위를 대통령령으로 특정하여 정하게 되면 범위를 한정하는 효과가 있을 거라고 보는데 2페이지 아랫부분에 보면 대통령령으로 정하는 서비스에 ‘복지·안전·환경·주거·교통·교육·보건의료·문화·정보통신 서비스 및 그 밖에 이에 준하는 서비스’로 돼 있기 때문에 지나치게 한정돼 있는 것이 아니고 충분히 열려 있는 것으로 보여집니다. 그렇다고 한다면 이 정도로라도 대통령령으로 정하는 게 맞지 아예 그냥 털어 놓고 나면 오히려 어떤 공공서비스를 해야 될지 몰라서 효율성이, 실효성이 떨어질 거라고 판단되고 저는 이 정도 수준의 대통령령이라면 가능하지 않을까라는 말씀을 드립니다.

이상입니다.

○최형두 위원 과기부 검토 의견을 보면 해외 우정에도 이렇게 제공하는 입법 사례가 있다고 그랬는데 해외에서도 우체국특별회계를 재원으로 사용하는 이런 방식이 있습니까?

○**우정사업본부재정기획담당관 구본승** 그 부분에 대해서는 사실은 조금 더 확인이 필요한데 다만 저희처럼 정부기관으로서 특별회계를 나누어서 하는 애플 투 애플 비교가 조금 어려울 수는 있습니다.

○**최형두 위원** 우체국이란 우리 도심의 가장 중요한 자리에 남아 있고 특히 시니어들 디지털에서 소외되기 쉬운, 디지털 디바이드에서 오히려 피해자가 되기 쉬운 소상공인이라든가 노령계층이 가장 접근하기 쉬운 곳에 우체국이 다 있습니다. 그래서 저는 항상 우체국을, 포스트 오피스를 디지털의 아웃포스트로 만들자라고 이야기해 왔는데 단순히 공공서비스 전달 창구라는 것이 뭘지 좀 더 구체화돼야 될 것 같고 그런 면에서 저는 취지는 동감합니다. 그런데 재정 문제가 과연 국제적인 기준에 맞는 것인지 이런 걸 좀 확인했으면 좋겠습니다.

○**소위원장 김현** 다 이견이 없으시지요?

자구 수정에 대한 거는 검토를 하신다고 했으니까 다시 한번 얘기하실래요, 수석전문위원님?

○**수석전문위원 이복우** 자구 수정 그 부분은 소위원장께 위임한다는 형식으로 해 주시면 저희가 우본이랑 협의해서 조금 더 깔끔하게 만들겠습니다. 그래서 수정한 부분은 수정한 대로 해서 처리하셔도……

○**소위원장 김현** 예, 그렇게 하겠습니다.

의사일정 제19항은 수정한 부분은 수정한 대로, 그 외 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없으십니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음 의사일정 제20항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○**수석전문위원 이복우** 수석전문위원입니다.

소위 자료 20항입니다.

이거는 결손보전을 위해서 우편사업특별회계 진출 근거를 마련하는 겁니다. 보험특별회계에서 우편사업으로 진출 근거 마련하는 내용입니다.

주요 내용 1쪽부터 보시겠습니다.

이거는 우체국보험특별회계에서 우편사업특별회계랑 우체국예금특별회계 결손보전하기 위해서 적립된 책임준비금 등을 고려해서 일정한 금액을 우정사업운영위원회 심의를 거쳐서 진출할 수 있도록 하는 근거 규정을 만드는 내용입니다.

2쪽 보시겠습니다.

현재 공적자금상환법 기금 일몰해 가지고 2027년 이후에는 출연 의무가 없습니다. 그래서 그만큼 유휴재원이 발생했기 때문에 이 개정안은 그 정도의 규모 등을 감안해서 우정사업운영위원회 심의를 거쳐서 다른 회계를 결손보전할 수 있도록 근거 규정을 만드는 데, 우체국보험특별회계 안정성 훼손 우려도 줄였습니다. 왜냐하면 공적상환기금 출연하는 만큼 주는 거고 아까도 앞에서 말씀드린 것처럼 우편사업이 경영환경 악화가 되기 때문에 이 부분에 일정한 진출 근거를 마련할 필요가 있는 것으로 취지는 타당한 것으로 보입니다. 다만 예금특별회계는 아까 보신 것처럼 매년 이미 흑자를 달성하고 있는데 보험에서 결손보전할 진출 근거를 굳이 만들어 줄 필요가 있느냐 이런 걸 한번 보실 필요

가 있을 것 같고요.

그다음에 8조 2항 단서 이것도 비슷한 내용인데요. 이익이 생긴 회계의 이익금을 결손보전 재원으로 규정하는데 그런데 이렇게 되면 우체국보험적립금이 포함된 통합 결산서상의 당기순이익으로 조금 넓은 의미로 오인될 여지가 있기 때문에 아까 말씀드린 현행 법처럼 이익이 생긴 회계 이익금 이거를 8조 2항의 본문에서 활용하고 있는 것처럼 회계의 세입·세출 결산에 따른 잉여금으로 구체화할 필요가 있는 것으로 보았습니다.

5쪽 조문대비표를 보시면서 말씀드리겠습니다.

우편사업특별회계하고 예금특별회계 결손보전할 수 있는 근거를 마련할 수 있지 않냐 하는 얘기인데 아까 말씀드린 것처럼 예금은 조금 이득이 나고 있으니까 굳이 예금까지 해 줄 필요가 있겠느냐 이 부분을 한번 판단해 보셔야 될 것 같고요.

그다음에 6쪽 보시겠습니다.

아까 말씀드린 것처럼 회계의 세입·세출 결산에 따른 잉여금 형태로 명확하게 수정할 필요가 있는 것으로 보았습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○우정사업본부경영기획실장 최병택 수정의견에 동의합니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님께서 말씀해 주시기 바랍니다. 수정의견에 동의하시면 특별히 말씀 안 하셔도 됩니다.

○이정현 위원 우체국예금특별회계는 경영수지 흑자를 달성하고 있고 앞으로도 큰 염려는 없다고 보십니까, 이번에 이게 포함되지 않아도?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 그렇게 생각하고 있습니다, 현재.

○이정현 위원 그렇게 생각하고 있습니까?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 그렇습니다. 지금까지 기존 회계를 봤을 때 예금 쪽에는 저희가 한 번도 적자가 난 적이 없어서 안 하더라도 크게 문제는 없다고 생각을 합니다.

○이정현 위원 그러면 우편사업특별회계만 이번에 포함시키자는 겁니까? 그래도 괜찮다는 얘기에요?

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 그렇습니다.

○이정현 위원 예, 동의합니다, 그러면.

○소위원장 김현 이상회 위원님.

○이상회 위원 한 가지만 좀 짚고 넘어가야 될 것 같은데, 우체국보험 적립금은 아까도 지적했던 바와 같이 가입자에게 지급해야 될 보험료 성격 아닙니까, 그렇지요? 이게 다른 사업의 적자를 메우겠다는 건데 이게 비판 안 받겠습니까? 따지면 보험계약자의 재산을 전용한다 이런 비판도 가능할 것 같은데.

○우정사업본부경영기획실장 최병택 저희가 2004년도부터 공자기금 쪽에, 이 보험 쪽에서 지금 돈이 현재 나가고 있는 상태입니다. 한 300억 정도 나가고 있는데요 공자기금법이 2017년도 말에 일몰이 됩니다. 그러니까 저희가 바로 쓰겠다는 게 아니고요 이게 시행 시기가 2018년도인데요……

○이정현 위원 2028년.

○우정사업본부경영기획실장 최병택 예, 28년도인데 그때부터 저희가 하겠다는 얘기입니다.

○이상휘 위원 민간보험사는 이 부분을 굉장히 엄격하게 적용하고 있잖아요. 민간보험사는 그렇다 하는데 우정사업 쪽에서만 이렇게 적용한다 그러면 형평성에도 문제가 안 되겠습니까?

○우정사업본부재정기획담당관 구본승 보충설명을 한번 드리면, 지금 검토보고서에서도 수정의견으로 말씀해 주신 것이 당기순이익으로 오인될 수 있고 그렇기 때문에 그 잉여금으로 하겠다라고 되어 있지 않습니까? 당기순이익은 저희가 받는 사업비, 부가보험료와 부가보험료로 인한 잉여와 그다음에 고객자산, 고객에게 돌려주기 위한 재원에 충당되는 순보험료 이 양 측면을 감안해서 당기순이익이 납니다. 그렇지만 여기 명확히 해주신 바와 같이 잉여금만 한다면 고객 자산과는 무관한 저희가 사업비에서 남는 부분에 대한 잉여금이 되는 것이고 그거를 우특에 진출하겠다는 취지입니다.

○소위원장 김현 의사일정 제20항은 수정한 부분은 수정한 대로 그 외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

다음 의사일정 제8항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

의사일정 제8항 사전협의 완료된 소프트웨어사업에 대해서는 과업내용 확정 심의를 생략하도록 한 내용인데요. 이걸 지난번 소위 때도 한번 논의를 했던 내용입니다. 그래서 간략히 보고드리겠습니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

이 개정안이 사전협의를 완료된 소프트웨어사업에 대해서는 과업심의위원회 심의를 생략할 수 있는 근거 규정을 만드는 내용입니다.

검토보고 요지를 간략히 말씀드리겠습니다.

개정안은 동일한 과업 내용에 대해서 사전협의하고 과업심의가 중복적으로 되니까 비용과 시간이 많이 발생되고 또 사업 발주가 지연이 되면 중소 소프트웨어기업이라든가 이런 게 지연이 되고 인건비도 증가하기 때문에 중소 소프트웨어기업 피해를 막기 위한 취지로서는 타당한 것으로 보입니다.

다만 현행법 47조의 사전협의제도하고 또 50조에서 정하는 과업심의위원회의 과업심의 제도하고는 목적이든 취지든 또 시행 주체든 심의 내용이 상이한 제도입니다.

목적면에서 보면 사전협의를 전자정부법 67조 이런 거에 따라서 중복투자를 방지하기 위해서 최소한의 사전협의를 하는 내용이고요. 과업심의위원회는 소프트웨어기업에게 정당한 대가 지급이라든가 또 과업내용 변경으로 인해서 피해 방지 목적으로 하기 위해서 내용을 구체화시키는 내용입니다.

주체도 보면 사전협의를 전자정부법에 따른 중앙사무관장기관과 협의해야 되는 거고 과업심의위원회는 국가기관 등이 위원 위촉해서 심의위원회 구축해서 의결하는 거고.

3쪽입니다.

협의·심의 내용도 보면 사전협의를 아까 말씀드린 것처럼 협의기관의 장이 중복투자를 할지 연계 추진할지 공동이용할지 성과측정을 어떻게 반영할지 등등에서 종합적으로 검토하는 내용이고 검토결과를 나중에 추진해라, 보완 추진해라, 보완 후 다시 협의해라, 추진 보류해라 이런 쪽으로 일반적인 결정·권고하는 내용이라고 그러면 과업심의위원회는 과업내용도 확정하고 내용을 변경하고 확정했을 때 금액을 어떻게 할 것인지, 기간을 어떻게 할 것인지 사업의 구체적인 실행과 관련된 내용 등이 포함돼 있는 것으로 보여집니다.

그래서 이 두 제도가 완전히 상이한 제도인데 사전협의를 완료했다는 것만으로 과업심의위원회 심의를 생략하게 되면 부실한 과업내용으로 사업이 발주될 가능성도 있기 때문에, 또 오히려 소프트웨어기업들이 정당한 대가를 지급받지 못할 수도 있습니다. 그다음에 또 결국은 국민 피해로 올 수 있기 때문에 신중한 검토가 필요한 것으로 보여집니다.

4쪽 보시겠습니다.

방금 말씀드린 것처럼 기본적으로 사전협의제도와 과업심의위원회 과업심의는 제도의 목적, 시행 주체가 다 다르기 때문에 하나를 거쳤다고 해서 다른 하나를 생략할 수 있도록 직접 법적 근거 규정을 만드는 건 신중해야 될 것으로 보여집니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부소프트웨어정책관 남철기 그 두 제도는 성격과 목적이 서로 다르기 때문에 저희가 보기에는 중복이 아니고 과업 확정 심의 생략은 오히려 소프트웨어기업에 피해와 공공소프트웨어 품질 저하로 이어질 우려가 있기 때문에 현행법 유지가 필요하다는 입장입니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이해민 위원 우선 그 입법 취지는 이해가 됩니다. 왜냐하면 소프트웨어기업들이 굉장히 다양한 상황, 특히 지금 여기서 이야기를 하고 있는 그 과제의 경우에 중간중간에 바뀌는 여러 가지 과업 변경으로 인해서 피해를 굉장히 많이 보고 있는 상황이라서 그걸 좀 고쳐 보고자 이걸 낸 입법 취지는 굉장히 많이 이해가 되는데.

방금 전에 전문위원님과 정부 쪽에서도 말씀을 하셨듯이 소프트웨어 과제라는 게 A로 시작했다가 중간에 A프라임이 됐다가 그러다가 B가 되고 이 상황을 안 채로 입법이 돼야 실질적인 효과를 내는데 이것 같은 경우는 서로 다른 두 가지의 제도를 지금 합치고자 해서 사실 제가 그다음 법안을 내기는 했습니다. 그래서 같은 목적을 달성을 하기 위해서 다음 법안을 냈다고 말씀을 드립니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님.

○이훈기 위원 저도 같은 의견인데요. 사전협의를 사업의 중복성, 예산 적정성을 검토하는 것이고 과업심의는 기술적 구체성, 과업의 명확성을 검토하기 때문에 엄연히 심의 성격이 다르기 때문에 생략하는 것은 반대합니다. 그래서 저도 정부안대로 이거는 안 하는 게 좋겠습니다.

○소위원장 김현 더 의견……

○이정현 위원 안 하는 게 좋겠습니다.

○소위원장 김현 계속 심사하겠습니다.

그다음에 9항에 대해 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

○수석전문위원 이복우 수석전문위원입니다.

이해민 의원이 대표발의한 소프트웨어 진흥법입니다. 이거는 일정한 진도에 다른 사업에 대해서는 과업심의위원회 개최를 의무화하는 내용입니다.

1쪽입니다.

개정안 주요 내용은 소프트웨어사업 과업심의위원회 심의결과를 계약에 반영하기 위해서 예산 확보를 해야 될 의무를 부여하는 근거 규정을 만드는 겁니다. 그리고 대통령령으로 정하는 소프트웨어사업 계약 체결 후에 해당 사업 공정이 일정한 수준의 진도에 이르렀을 때는 과업심의위원회 개최를 의무화할 수 있는 근거를 만드는 겁니다. 그다음에 국가기관 등의 장에 대해서는 과기정통부장관이 정하는 사업에 대해서는 과업심의 절차를 간소화할 수 있도록 근거 규정을 만드는 내용입니다.

검토보고 요지를 간략히 말씀드리겠습니다.

예산 확보 의무화 규정 등을 보면 워낙 소프트웨어 사업 경우에 아까 방금 이해민 위원 말씀하신 대로 과업내용 변경이 빈번하고 그래서 인건비 등 예산 확보 근거 규정이 마련이 워낙 필요합니다. 필요한데, 실제로 확보 규정을 둔다고 해서 반드시 예산을 확보해야 되는 게 아니어서 사실상 실제 행정 집행 현장에서 하위법령도 정비하고 과기정통부장관의 정책적인 결단이라든가 노력, 관심이 더 중요한 것으로 보여지는 측면이 있습니다.

그다음에 두 번째 일정한 진도에 다른 경우에 과업심의위원회 개최를 의무화하게 되면, 현재 법에도 보면 사업자가 과심위 개최를 요청하게 되면 과심위를 열어야 됩니다. 그래서 그런 부분하고 중복될 소지가 있고 또 무조건 열게 되면 국가기관 등이 행정적인 부담이라든가 절차적인 비용 등이 가중될 수 있는 점도 한번 고려해 볼 필요가 있을 것으로 보입니다.

그다음에 일정한 사업에 대해서 과업심의 절차를 간소화하는 거는 현재 관리감독에 관한 지침상 규정을 법률로 이렇게 명시하는 것으로 보여지는데 추진의 효율성 측면에서는 필요해 보입니다. 특히 과업심의위원회 개최 의무 조항을 두게 되면 일종의 밸런싱 차원에서 절차 간소화 규정을 뒤야 되는 측면에서 보면 필요한 것으로 보입니다.

다만 현재 고시에서도 간소화하는 대상 사업을 보면 과업변경 가능성이 되게 낮은 사업 이런 거를 법률에 규정하는 것이기 때문에 정말 과업변경 가능성이 낮은 사업에 대해서는 아예 과업심의를 생략할 수 있는 근거 규정을 만들어 주는 게 일종의 밸런싱 차원에서 필요한 것이 아닌가라는 게 검토의견입니다.

3쪽입니다.

3쪽 보시면 현행법하고 이해민 의원이 대표발의하신 개정안하고 내용을 보시면 현행법은 변경이 있을 경우에 요청할 수 있습니다. 그다음에 특별한 사정이 없으면 요청을 수용해야 됩니다. 그런데 개정안은 의무적으로 개최해야 되는데 그럴 때 심의 절차를 간소화할 수 있습니다. 운용 측면에서 어떻게 운용하느냐에 따라서 조금 다르지만 기본적으로 운용 방식은 비슷한 것으로 보입니다.

아래 박스를 한번 보시겠습니다. 현행법 50조를 보시면 과업내용 확정하고 변경하는

이런 걸 심의하는데 실질적으로 소프트웨어 진흥법을 보면 확정 심의는 모든 소프트웨어 사업을 대상으로 하고 변경 심의는 사업자 요청에 따라서 변경 심의 되는 게 현행법으로 이루어집니다. 이것을 감안하셔서 이따 생략하는 부분을 고민하실 내용으로 보시면 될 것 같습니다.

그래서 조문표를 보시겠습니다.

예산 확보 의무화인데요. 이런 부분은 법률에 명시하는 것은 수주자를 보호하기 위해서 필요한 것으로 보입니다.

5쪽입니다.

다만 명문상으로 '예산'을 해 버리면 국가재정법상 예산은 사실상 협의의 예산으로 보게 되면 탄력성이 낮습니다. 기획예산처, 국회, 재정당국의 통제를 많이 받기 때문에 또 예산 이외에 다른 재원을 활용해서 수주자를 보호할 수 있는 방법도 가능하기 때문에 재원이라는 용어로 탄력적으로 보는 게 어떻겠냐는 의견입니다.

그다음에 6쪽 보시겠습니다.

일정한 진도에 다다른 소프트웨어 산업에 대해서 과업심의위원회 개최를 의무화하게 되는데 소프트웨어산업이 워낙 과제 변경, 과업 내용의 변경이 빈번하기 때문에 의무화해서 조금 수주자를 보호하자는 취지로 보면 충분히 이해가 됩니다.

7쪽입니다.

다만 일률적으로 과심위를 개최하도록 하게 되면 아까 말씀드린 것처럼 일정한 내용, 아까 박스 아래에서 보신 것처럼 일정한 변경 심의 내용 등에 대해서는 생략할 수 있도록 하는 근거 규정을 만들어 보완을 해서 '특별한 사정이 없는 한' 이런 문구를 두어서 일종의 탄력적인 밸런싱을 유지할 수 있도록 조정할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

8쪽입니다.

과방위 심의를 간소화하는 내용입니다. 이것도 마찬가지로 과업 내용을 확정하고 변경 심의 절차를 간소화할 수 있는 근거를 마련하는데 일괄적으로 개최 의무화하게 되면 경직적 비용 문제가 발생하기 때문에 일종의 밸런싱 차원에서 간소화도 하는데 생략도 할 수 있도록, 생략도 할 수 있는 부분은 과기정통부하고 관련 하위 규정 등에서 보완할 수 있도록 선택할 수 있도록 할 필요가 있는 것으로 보여집니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부소프트웨어정책관 남철기 기본적으로 개정안에 따라 가지고 소프트웨어 사업자에게 과업 변경에 따른 정당한 대가를 지급할 수 있는 제도적 근거가 마련될 것으로 기대하고 있습니다. 다만 일부 문구에 대해서는 수석전문위원실에서 검토한 내용에 대해서 동의합니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

이해민 위원님.

○이해민 위원 아까 말씀드렸듯이 A가 B가 됐다가 B가 B'이 됐다가 하는 그런 특징을 반영한 법안이고요. 그다음에 두 분께서 방금 말씀하신 자구수정안에 대해서 전부 수용합니다.

○소위원장 김현 노종면 위원님.

○노종면 위원 내용에 대해서는 이견이 없는데요. 이 방향성에 대한 의미 규정이 좀 혼돈이 와서 여쭙습니다.

이해민 의원님께서 제안해 주신 이 두 가지, 그러니까 일정한 공적에 다다르면 과심위를 의무적으로 개최하도록 한다는 점하고 그다음에 일정한 조건에 만족하는 것은 아예 생략할 수도 있게 한다는 것이 상호보완적인 것이라는 설명이 잘 이해가 안 돼서 그러는데요. 애초에 이 제도를 설계하는 취지가 다 규제를 완화하자는 쪽 아닌가요? 속도를 낼 것은 내고 또 불필요한 규제는, 과도한 과심위는, 세세한 데까지는 하지 말자 이런 취지 아닌가요?

그러니까 밸런스가 이루어진다면 행정 부담 차원에서 어떤 것을 의무화하면 어떤 것은 생략할 수 있게 하자 이거는 행정의 입장에서 볼 때는 이해가 되는데 제도의 취지로 보면 일정한 공적에 다다랐는데도 어떤 행정의 사정 때문에 일정이 딜레이가 되고 그로 인해서 해당 기업이 피해를 보는 상황을 막아보자. 그리고 1억이 안 되는 소규모라든가 안 해도 큰 위험이 없는 것들은 그냥 생략해 주자 이런 취지 아닌가요? 다 규제 완화 차원 아닌가요? 제가 잘못 이해했는지 확인하고 싶어서 여쭙습니다.

○과학기술정보통신부소프트웨어정책관 남철기 지금 개정안은 설계 완료하고 나서는 과업 심의 변경을 의무적으로 하고 있는데요. 여기에 대해서는 모든 사업에 대해서 일률적으로 하기보다는 특별한 사정이 있는 사업들이 있을 수 있습니다. 예를 들면 수·발주자 간의 이견이 없는 사업이라든가 그다음에 과업 심의 같은 경우는 통상 한 2주 정도 걸리는데요. 그 2주 정도도 긴 시간일 수 있기 때문에 긴급한 사업 같은 경우는 생략할 수 있는, 예외로 할 수 있는 그런 것들이 좀 필요할 것 같고.

현재도 저희가 지침으로 해 가지고 예를 들면 사업 금액이 1억 이하라든가 그다음에 상용소프트웨어 구매 이런 것들은 간소화를 하고 있습니다. 그런데 일부 지자체에서는 통상적으로 하는 유지보수 사업, 예를 들면 2000만 원 이하의 장비를 구입하거나 전혀 변화가 없는 사업에 대해서는 생략도 해 달라 이런 요청도 있기 때문에 그런 것들을 반영한 개정안으로 보시면 될 것 같습니다.

○한민수 위원 저도 노종면 위원님하고 비슷한 생각을, 문제 인식을 하고 있었는데요. 그러니까 지금 이해민 의원님 안은 의무적 개최와 행정적 부담 완화 두 가지가 담겨 있었는데 지금 과기부가 수정 동의하는 부분들은 좀 전에 설명한 대로 의무 개최에서 특별한 사정이 있는 사업, 이거는 예외로 할 수 있도록 하자 그런 측면인 거지요?

○과학기술정보통신부소프트웨어정책관 남철기 예, 그렇습니다.

○한민수 위원 그리고 과업 심의는 간소화뿐만 아니고 생략도 가능하도록 하고 여기에 대해서 이해민 의원님이 지금 동의했고.

○과학기술정보통신부소프트웨어정책관 남철기 그렇습니다.

○한민수 위원 그래요. 알겠습니다.

○소위원장 김현 의사일정 제8항에 대해서는 계속 심사하고 의사일정 9항은 수정한 부분은 수정한 대로 그외의 부분은 원안대로 의결하고자 하는데 이의 없습니까?

(「예」 하는 위원 있음)

가결되었음을 선포합니다.

속도를 좀 내겠습니다.

의사일정 제11항에 대해서 수석전문위원께서 보고해 주시기 바랍니다.

아, 13항입니다. 쟁점이 없는 것부터 우선……

○수석전문위원 이복우 소위 자료 제13항 KOBACO 노동이사제 근거 신설안의 내용 보고드리겠습니다.

자료 1쪽 보시겠습니다.

개정안 주요 내용은 현행 공공기관의 운영에 관한 법률에서 공기업이나 준정부기관에서 비상임이사 중의 1명은 3년 이상 재직한 해당 기관 소속 근로자 중에서 근로자대표의 추천이나 근로자 과반수의 동의를 받은 사람을 임명하도록 하고 있습니다. 그런데 한국방송광고진흥공사는 공기업인데 이 진흥공사의 설치법이 방송광고판매대행 등에 관한 법률인데 여기에 노동이사제에 대한 운영 규정을 별도로 두고 있지 않습니다. 그래서 현재 노동이사제 운영 법적 근거를 아예 방송광고판매대행 등에 관한 법률에 직접 명시해서 명확히 하려는 그런 취지입니다.

2쪽입니다.

검토보고 요지를 말씀드리겠습니다.

노동이사제가 공공기관운영법에 따라서 22년 8월부터 공기업이나 준정부기관에 근거를 두어서 노동이사제를 운영하고 있는데 방금 말씀드린 것처럼 KOBACO는 방송광고판매대행 등에 관한 법률에 근거해서 설치된 기관이지만 공공기관운영법에 따라서 현재 노동이사제를 운영 중에 있습니다. 그런데 지난 1월에 공공기관운영위원회에서 KOBACO가 공기업에서 기타 공공기관으로 유형이 변경돼 가지고 노동이사제 의무가 사라졌습니다. 그래서 이런 우려를 개선하기 위한 취지로 보여집니다.

그래서 3쪽 보시면 KOBACO의 설립근거법에 직접 노동이사제 법적 근거를 마련한 취지는 KOBACO의 노동이사제 운영의 투명성·공공성 이런 취지로 보여집니다. 다만 공공기관의 노동이사제를 일반적으로 규율하고 있는 공공기관운영법에서 정하고 있는데 이런 거는 국가 전체적인 차원에서 노동이사제 운영상의 통일성이라든가 필요한 경우에는 탄력적 운용 가능성 등을 감안할 필요도 있는 것으로 보여지고요. 그다음에 한 번 개별법이 만들어지면 조금 경직성이 발생하기 때문에 이런 거는 관련 부처, 재정경제부라든가 이런 부분에 대해서 의견 수렴 등이 필요한 것으로 보여집니다.

4쪽 보시겠습니다.

방금 설명드린 대로 이걸 현행 공공기관운영법에 두면서 그대로 탄력적으로 운영할지 또는 통일성 있게 운영할지 아니면 개별법에 이 법의 근거를 둘지 이 부분을 위원님들께서 판단해 보시면 될 것 같습니다.

이상입니다.

○소위원장 김현 정부 측 의견 얘기해 주시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 공공기관의 공공성 강화 및 투명한 경영을 위해서 노동이사제를 도입한 공공기관 운영에 관한 법률의 취지 및 현재에도 한국방송광고진흥공사에서 노동이사제를 운영하고 있다는 점을 고려하여 KOBACO의 설치근거법인 방송광고판매대행 등에 관한 법률에도 노동이사제 운영 근거를 명확히 하는 등 동 개정안의 입법 취지에 공감합니다. 그리고 KOBACO도 수용한다는 입장입니다.

○소위원장 김현 의견 있으신 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

신성범 위원님.

○신성범 위원 신성범 위원입니다.

이게 우선 수석전문위원이 말씀하신 대로 공공기관 노동이사제는 공운법, 공공기관 운영법에 별도로 규정돼 있는데 개별법으로 따로 하겠다. 지금 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관에서 몇 개나 됩니까? 아시나요? 제가 알고 있기로는 재정경제부에서 공공기관이 총 342개예요. 공기업, 준정부기관, 기타 공공기관 이렇게 하면 KOBACO가 공기업에서 기타 공공기관으로 전환이 됐는데 또 이렇게 노동이사제 근거를 개별법에 따로 할 경우에는 300여 개의 기관들이 다 개별법에 근거를 뒀야 되는 거 아니겠어요?

그래서 우선 첫째, 재정경제부와는 협의가 됐습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 재정경제부 입장은 수용 입장으로 저희가 알고 있습니다.

○신성범 위원 알고 있다는 게 뭐지요?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 받아들이는 걸로, 수용 입장입니다.

○신성범 위원 이게 다른 걸 떠나서 공공기관의 지배 구조는 어떻게 보면 하나하나 KOBACO는 어떻게 하고 어떻게 하고 이런 게 아니잖아요. 그러니까 전체 체계에서 논의돼야 되는데 노동이사제는 이사회 구조라든지 경영의 의사결정 그다음에 노사 관계, 공공기관 전반에 영향을 미치는 제도라고요. 그래서 특정 기관별로 개별법에 규정하기보다는 공운법 체계, 다시 말하면 공공기관 운영 체계 안에서 종합적으로 검토하는 것이 적절하지 이런 식으로 개별법으로 넘어가기 시작하면 제가 보기에는 현장에서 큰 혼선이 올 것이라라는 반대의견을 제출합니다.

○소위원장 김현 이훈기 위원님 얘기하시고 김장겸 위원님 말씀해 주시기 바랍니다.

○이훈기 위원 KOBACO 같은 경우에는 아까 말씀하셨지만 공기업에서 기타 공공기관으로 유형이 바뀌었어요. 그런 이유가 있고 정부기관도 다 찬성하고 보시면 알겠지만 노동이사제가 이사 중에 한 명이에요. 저기 보면 노사 간에 상당히 소모적인 일이 벌어지거든요. 한 명 정도 노동이사로 들어가서 명확히 의견도 전달하고 그게 서로의 갈등도 없고 조직도 합리적으로 운영하는 데 저는 무지무지 도움이 된다고 생각을 합니다. 그리고 지난번에 연금관리공단도 개별법으로 또 했습니다. 그런 사례가 있기 때문에 이거는 필요한 기간은 더 명확히 하기 위해서 분명히 입법을 해야 된다고 생각을 합니다.

그리고 노사관계는 어느 기관이든지 합리적인 운영을 위해서 한 명 정도의 노동이사가 들어가는 건 너무나 합리적인 제도입니다. 그렇지 않으면 보시지 않습니까, 국감 같은 거 하면 과학기관도 와서 그 많은 사람들이 소모적으로 목소리 한 번 내려고 와서 집단 행동하고 항상 그러지 않습니까? 그런 걸 방지하기 위해서 이게 얼마나 합리적인 제도입니까.

○소위원장 김현 김장겸 위원님.

○김장겸 위원 노동이사제가 합리적이냐 아니냐 그 문제를 떠나서 신성범 위원님 말씀하신 대로 이거는 이미 공공기관에 노동이사제를 하기로 규정이 돼 있는 거 아니에요. 그런데 만약에 이거 대못을 박아 놓는단 말이야, 그러면 KOBACO의 지위가 바뀐다면

예를 들어서 준정부기관에서 해제가 된다면 그럼에도 불구하고 KOBACO는 계속 노동이사제를 또 뒤야 되고 이게 확산되면 공공기관 노동이사제가 이미 돼 있는데도 개별 기업에서 계속 해 달라고 그럴 테고 이게 법에 맞나요?

보면 또 공공기관이 민영화되는 경우도 상당수가 있고 회사 형태가 바뀌는 경우가 상당히 있는데 이렇게 대못을 박아 놓으면 어떻게 유연성 있게 대처를 할 수 있어요? 저는 반대합니다.

○노종면 위원 지금 뭔가 오해가 있으신 것 같은데 자료 2페이지에 보면 지난 1월 공공기관 운영위원회 심의 의결 결과로 KOBACO가 공기업, 그러니까 공기업으로 돼 있으면 지금 말씀대로 새로운 법률을 개정할 실익 자체가 생기지를 않는데 공기업에서 기타 공공기관으로 유형이 바뀌어서 이게 해당되는지 마는지 해석에 문제가 생기고 또 갈등의 소지가 있어서 아까 수석전문위원님 설명대로 개별 법에다가 집어넣겠다라는 게 개정 취지가 맞는 거지요?

○수석전문위원 이복우 예.

○노종면 위원 이게 지금 두 분 말씀대로 해석의 여지가 없는 겁니까? 계속 적용되는 거예요?

○수석전문위원 이복우 지금 이 법이 없으면 공공기관운영법에 따라서 이제는 노동이사제가 의무가 아닙니다.

○노종면 위원 안 되는 거지요? 의무가 아닌 거지요?

○수석전문위원 이복우 예, 의무가 아닙니다.

○노종면 위원 그것 때문에 하는 거니까 결국 남는 것은 의무가 아닌 조직에 의무를 줄 것인가 말 것인가의 판단이 결국은 남는 것 같고요.

저는 법 조문과 관련해서 4쪽에 보면 개정안에 근로자 대표의 추천과 또 과반수의 동의를 'or'로 지금 설계를 해 놔어요. 이게 입법 취지에 맞는 것인지, 예를 들면 과반 노조의 대표가 추천하면 그것이 근로자 과반수의 동의와 동일하게 해석이 되는 것인지……

○수석전문위원 이복우 여기 공공기관운영법 조문을……

○노종면 위원 그대로 가지고 온 거잖아요.

○수석전문위원 이복우 예.

○노종면 위원 그런데 애초에 그런 문제가 있었던 것 같아요. 그러면 과반 노조가 없는 경우에는 어떻게 결정을 해 왔지요?

○수석전문위원 이복우 그것은 아마 기관의 정관 등에서 노동이사제 추천에 관한 규정이 있는 것으로 보이는데 제가 그것은 미처 체크하지 못했습니다.

○노종면 위원 왜냐하면 이게……

○수석전문위원 이복우 노조가 없는 데……

○노종면 위원 과반 노조가 있는 경우에는 오히려 더 명확해요. 그런데 괄호에는 불명확한 것을 넣을 것 아니에요? 그런데 명확한 것은 넣어 놓고 불명확한 부분은 안 들어 있어서 좀 의문이 듭니다.

○소위원장 김현 지금 제가 볼 때는 이것은 더 논의하는 게 맞는 것 같습니다. 오늘 결정 안 해도 돼요.

소위원회에서 계속 심사하도록 하겠습니다.

그 뒤에 있는 것 마찬가지입니다. 지금 전파법 일부개정법률안에 대해서도 야당 위원님들의 반대가 있기 때문에 이 부분에 대해서는 계속 심사하도록 하겠습니다.

○이훈기 위원 제가 한말씀만 드릴게요.

이게 지금 KOBACO가 정규직이 300명 이하로 감소해서 공공기관 기준에서 이탈했어요. 그래서 노동이사제가 있다가 없어졌거든요.

○소위원장 김현 알겠고요. 지금 진흥법이 곧 상정될 예정이기 때문에 종합적으로 검토하도록 하겠습니다.

방미통위도 지금 법안 개정안이 올라와 있잖아요?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예.

○소위원장 김현 그러면 그거랑 종합적으로 의견을 내 줘야 되는 거였어요.

그러니까 쪼개는 것도 중요하지만 정부에서 추진하고자 하는, 본인들이 추진하고자 하는 법이 있고 의원님들이 이전에 낸 법이 있으면 그것을 같이 검토할 생각을 하고 의견을 내야지 혼선이 안 생깁니다.

유념하시기 바랍니다.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 예, 알겠습니다.

위원장님, 아까 저희들이 방송법 일부개정안 중에 방미통위 심의대상에 건강보험 의료정보가 실질적으로 얼마나 이루어지고 있는지에 대해서 물으셔서 저희들이 자료를 그렇게 제공했습니다.

지금 저희들이 보면 2004년·2005년에 4건·3건씩 있었고요. 2023년에 17건이 있었습니다. 그리고 현재 방송모니터요원들이 방미심위에 169명이 전체적으로 모니터링하고 있습니다.

○소위원장 김현 알겠습니다.

○이정현 위원 위원장님, 잠깐만요.

앞에 설명하실 때 수십만 건이어서 이것을 대면으로 심의하기가 어렵고 이런 얘기를 하셨는데 그렇게 많은 신고 건수가 있는데, 지금 심의 제재를 받는 건수의 경우에는 작년에 3건 이 정도밖에 안 됩니까? 제 생각에는 제가 TV를 봐도 근거가 부족하거나 과학적으로 검증되지 않은 내용들이 좀 많은 것 같은데, 실제로 어떻습니까?

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 위원님, 아까 수십만 건이라 얘기한 것은 통신심의, 인터넷상의 심의 있는 부분입니다.

○이정현 위원 그것은 알고 있고요.

○방송미디어통신위원회사무처장 박동주 이 부분은 방송모니터 부분이라……

○이정현 위원 그러니까 알겠는데, 이것은 심의라든지 신고라든지 이런 것 그렇게 많지 않습니까?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 박진희 실질적으로 이 데이터를 한번 보시게 되면 23년도에 17건 제재가 있었고 22년도에 24건, 이때 23년도에 저희가 확인해 보니까 과징금이 전체 17건 중에 11건이 있었고요. 한 2000만 원 내지 1000만 원 정도로 과징금을 굉장히 세게 맞았습니다. 그래서 의료 광고 관련해서 과장하거나 이런 부분들이 그때 문제가 돼서 상당히 높은 제재를 받았고 그 이후에 24·25는 좀 줄어든 상황이라고 보시면 되겠습니다.

○이정현 위원 지금 많이 개선됐다?

○방송미디어통신위원회방송기반국장전담직무대리 **곽진희** 좀 줄어 들고 있는 상황입니다.

○이정현 위원 알겠습니다.

저희 의원실에서도 계속 살펴보겠습니다.

○소위원장 **김현** 오늘 10시에 행사가 있는 관계로 1시간 지연됐으니까 12시 반까지 진행하도록 하겠습니다.

의사일정 제2항부터 7항까지 수석전문위원께서 보고해 주시고 과기정통부 들어오도록 해 주시기 바랍니다.

인공지능 데이터센터 구축 및 활성화 지원에 대해서 논의하도록 하겠습니다.

○수석전문위원 **이복우** 수석전문위원입니다.

인공지능 데이터 구축 및 활성화 지원에 관한 의사일정 2항부터 7항까지 소위 자료인 데요.

2쪽, 지난 소위 때 이 법안의 전체적인 구조에 대해서 설명을 드렸었는데 이것은 생략 할까요 아니면 다시 한번 구조에 대해서 말씀드릴까요?

그때 사실 야당 위원님들은 안 계셨었는데……

○한민수 위원 시간이 많이 걸릴 것 같으면 생략하세요.

○최형두 위원 2항이 뭐지요?

○소위원장 **김현** 인공지능 데이터센터.

축약해서 하시고요.

최형두 간사님이 반대하지 않을 법인 것 같습니다. 왜냐하면 비수도권 규제 완화를 하는 거기 때문에 환영할 법안이고요. 또 신성범 위원님도 적극 환영할 법안으로 예상됩니다. 이상희 위원님도 그렇고요.

○최형두 위원 아니, 무슨 소위원장이 이렇게 예단을 가지고 지금……

○소위원장 **김현** 아니, 왜냐하면 비수도권 국회의원들이에요, 여기는 수도권이고. 지역구 없는 분하고. 야당을 위한 법입니다.

○수석전문위원 **이복우** 간략히 보고드리겠습니다.

2쪽을 보시면 주요내용은 제명, 정의, 다른 법률과의 관계, 국가기관의 책무. 지난주 회의 때는 다른 법률과의 관계까지 축조심사를 진행했더랬습니다.

4쪽입니다.

보면 기본계획, 시행계획, 위원회…… 데이터센터 건축운영 관리기준 이런 것을 별도로 지침 등을 통해서 정하도록 하는 게 적절한지에 관해서 아마 쟁점이 있을 것으로 보여집니다.

그다음에 5쪽에 보면 인허가 간소화하고, 정동영 의원 등은 간소화하자는 거고 한민수 의원 등은 복합 인허가 일괄처리하고 타임아웃제를 도입하자는 건데 이게 적절한지 한번 논의가 있어야 될 것 같고요. 지원방안 관련해서 전력계통 관련이든 보조금 지급 부분이든 전용전기요금 이런 부분이 관련 부처와 이견이 있고요. 그다음, 특례 관련해서도 전력계통 영향평가 특례 주는 것에 대해서 조금 이견이 많았던 것으로 보여집니다.

6쪽입니다.

직접 전력, 이 부분도 관련 부처랑 의견이 조금 같았던 부분입니다. 그다음에 특구 부분, 규제 개선 부분은 통상적인 예외로 보여집니다.

총괄적인 검토는 그렇습니다.

인공지능발전기본법에 이미 인공지능 데이터센터에 관련 사항도 포함되어 있는데 그런 정합성, 특히 다른 법률과의 관계, 특례적 성격, 특례법 성격들이 상충되지 않는지 또는 다른 산업과의 형평성 등을 한번 종합적으로 판단해 보셔서 제정법의 필요성에 대해서 한 번 더 검토해 보시라는 내용입니다.

그다음, 8쪽입니다.

아까 말씀드린 복합 인허가 일괄처리 이런 부분. 그다음에 전력계통영향평가 특례 그다음 전력공급의 특례, 특정한 산업에 할인제도를 운영하는 게 적절한지 등에 관해서 관련 부처의 의견이 있습니다.

특히 의견이 많았던 직접 PPA 부분 관해서 이 부분은 아직 예외적으로 운영되고 있는데 인공지능 데이터센터, 물론 특정한 비수도권을 놓고 보면 제한적인 규모로 할 수 있는지 여부에 대해서 위원님들 판단해 보시면 될 것 같습니다.

그다음에 16쪽, 조문대비표로 가시겠습니다.

제명·총칙 부분에 대해서는 지난번 소위 때, 예를 들면 국가 경쟁력 강화 부분, 산업진흥 기반조성 부분을 반드시 명시해야 되는지에 대해서 위원님들의 의견이 좀 같았습니다.

17쪽, 정의규정 관해서도 현실적으로 설비 종류나 규모만으로 이렇게 데이터센터를 구분하는 게 맞는지, 그래서 또 정보통신망법에 따른 집적정보통신시설, 지능정보화 기본법에 따른 데이터센터 이런 게 인공지능 데이터센터라고 포함되거나 중첩되는데 어떻게 규율대상을 정해야 될지를 한번 고민해 보셔야 된다는 얘기까지 있었습니다, 지난주에.

그다음에 19쪽, 국가 및 지자체의 책무규정입니다.

정동영 의원안을 보시면 국가 및 지방자치단체의 책무 그래 가지고 국가 및 지자체가 환경 조성, 종합적인 시책을 수립할 수 있도록 의무를 두었는데, 이게 5조입니다, 예를 들면 5조는 자료 23쪽에 보시면 한민수·이해민 의원안에 보시면 인공지능 데이터센터 기본계획 수립할 때 국가가 또 종합적인 시책 수립·시행할 수 있다 이런 부분하고 통합적으로 봐야 되는 게 아니냐라는 게 의견입니다.

그다음, 20쪽 보시겠습니다.

다른 법률과의 관계에서는 지원·규제 특례 등을 우선 적용하고 있는데, 여기는 제정안이 특별법적인 성격을 명시하는 내용입니다. 이 부분에 관해서는 현재 인공지능기본법에도 재정적 지원, 시책 이런 게 있기 때문에, 아래 박스에 보시면 인공지능기본법에도 이런 내용들이 들어 있는데 이 부분하고 어떻게 정합성을 맞추지 한번 문안이든 조문이든 고민해 보셔야 될 필요가 있는 것으로 보여집니다.

또 21쪽 하단에 보시면 인공지능 데이터센터 관해서 다른 법률에 유리한 규제나 특례가 있으면 이에 따르도록 규정하고 있는데 특례가 여러 법률에 산재하고 있습니다. 이런 부분이 있으면 약간 혼란이 발생할 염려도 있을 수 있다는 점을 한번 고민해 보셔야 될 것 같습니다.

여기까지 지난 법안소위 때 논의했었던 것입니다.

23쪽, 인공지능 데이터센터 기반조성입니다.

아까 말씀드린 3조의 국가·지방자치단체의 책무 관련해서 기본계획 수립 관련해서 국가의 시책 수립·시행입니다. 국가 책무가 중복되지 않도록 한민수·이해민 의원안의 5조 1항 부분을 종합적으로 한번 검토해 볼 필요가 있다는 말씀을 드리고요. 그다음에 인공지능 데이터센터 관련 기본계획은 과기정통부가 국가의 책무가 정해지면 5년마다 수립하도록 하고 있습니다.

24쪽입니다.

한민수·이해민 의원안도 보면 인공지능기본법상에 인공지능 기본계획 수립 시에 인공지능 데이터센터 관련 사항을 포함해서 기본계획을 수립하면 되는 것으로 이렇게 안을 만들었습니다. 그다음에 김장겸 의원은 국가인공지능전략위원회 심의를 거쳐서 5년마다 데이터센터 기본계획을 수립하자고 하는 내용인데요.

아까 검토의견을 말씀드리면 역시 인공지능기본법에 따라서 이미 과기정통부장관이 수립하는 인공지능 기본계획에 인공지능 데이터센터와 관련된 사항도 포함되는데 이것을 어떻게 정합할지 아니면 수립 주기를 어떻게 할지 한번 고민해 보셔야 할 것 같습니다.

이것은 제정법이라서 축조심사를 해야 되기 때문에 여기까지 하시고 한번 정부 의견을 들어 보시지요.

○소위원장 김현 정부 측 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 인공지능정책실장입니다.

지금까지 수석께서 말씀 주신 내용에 대해서 특이사항 없이 수용하겠습니다.

○소위원장 김현 이상휘 위원님.

○이상휘 위원 20페이지에 계획 수립의무 있지 않습니까? 이것을 보면 지방자치단체는 데이터센터 구축·운영에 필요한 전력, 용수, 부지 기반시설 확보 이렇게 돼 있는데, 기초지자체가 계획 수립한다는 것은 지자체에 오히려 과도하게 부담이 되지 않을까 그런 생각이 조금 들고요. 특히나 재정자립도가 굉장히 문제인데 재정자립도가 전체적으로 43% 정도 됩니까마는, 각 지역마다 다르겠지요, 그리고 낮은 지자체에는 전력이라든가 용수 확보 자체가 굉장히 좀 힘들어져 가는 상황이고, 그렇게 되면 이게 법률에 명시돼 있다고 그러면 이 책임에 대한 부분들이 오로지 지자체가 져야 되는 그런 상황이 되는데 그 점에서 좀 우려스럽고.

전력계획 자체가 국가적인 사무 아닙니까? 국가적인 사무인데, 지자체 같은 경우에는 이 전력에 대한 공급 통제권이라든가 이런 게 없단 말이지요. 없는 상황인데, 이게 자칫하면 정책이 잘못됐다 그러면 지자체의 책임에 대한 부분들을 고스란히 짊어지게 되는 형태가 있는데 이것은 어떻게 보시는지요?

○과학기술정보통신부인공지능인프라정책관 최동원 위원님 말씀하신 대로 AIDC와 관계 없는 지자체까지 AIDC 관련 시책을 수립하도록 하는 것은 과도한 부담을 초래할 우려가 있기 때문에 국가에게만 시책 수립의무를 부여하도록 하는 게 바람직하다고 생각합니다.

○소위원장 김현 다른 위원님이요.

말씀하실 위원님 안 계신가요?

그러면 진행해 주시지요.

축조심의 시간이 얼마나 걸릴까요?

○수석전문위원 이복우 제정안은 축조심의를 원칙적으로 생략할 수 없습니다. 그래서 조문별로 다 해야 되는데, 6조 인공지능데이터진흥위원회 설치 관련 정동영·황정아 의원 안 가지고 해야 되는데 위원님들 12시 반까지 하신다 그러면 물리적으로는 축조심사를 완료할 수는 없습니다.

○소위원장 김현 축조심사가 얼마나……

○수석전문위원 이복우 이 조문 전체를 보면 아무리 짧게 하더라도, 특히 저 뒤에 PPA 부분하고 일괄처리, 타임아웃제하고 그다음에 기타 다른 법령에서 정한 관리기준 등을 별도로 정할 수 있는 그런 규정 부분은 의견이 갈릴 수 있고 다른 부처의 소관과도 갈릴 수 있는 부분이라서……

○소위원장 김현 일단 이견이 있는 부분에 대해서 협의는 대략 마무리가 됐기 때문에……

○노종면 위원 최소한 30분은 해야 되지 않겠어요? 후루룩 다 한다 하더라도.

○소위원장 김현 그러지요.

그러면 여기까지 하고요.

다음 주에……

○신성범 위원 21조에 대해서 미리 한 말씀 드려 놓는 게……

○소위원장 김현 의견 있으신 분들은 미리 얘기를 해 주시고요.

○신성범 위원 소위원장님 허락을 받아서 제가 말씀드리……

신성범 위원입니다.

21조 전력거래 특례 관련해서, 전력공급 특례 또는 전력거래 특례 조항인데 아시는 대로 작년 12월 달의 공청회 때 당시 박종배 진술인, 유남선 진술인에 대해서 제가 여쭙봤던 게, 직접 전력거래를 허용할 필요가 있다는 말씀들을 두 진술인도 하셨습니다. 따라서 아시는 대로 지금 AI데이터센터를 얼마나 확보하느냐에 따라서 경쟁력이 달려 있다.

그런데 데이터센터의 핵심은 전력이다. 그런데 수도권은 이미 전기가 들어올 길 자체가 꽉 막혀 있다. 지방 이전을 정부가 권고하고 있지만 지방에 가더라도 아시는대로 엄청난 전력 수요를 감당할 방법이 없다. 그래서 비수도권 AIDC에 한해서는 용량 제한 없이 직접 전력을, PPA를 허용하는 파격적인 특례를 줘야 된다.

제가 듣기로는 기후에너지부에서 반대한다고 그러는데, 맞습니까?

기후에너지부의 논리는 뭐라고 들으셨어요?

○과학기술정보통신부인공지능정책실장 김경만 보고드리겠습니다.

기후에너지부는 지금 반대 입장을 펼치고 있고요.

첫 번째 반대 입장은 전력 같은 경우는 전국을 대상으로 균일한 요금으로 공급이 되는데 특정 산업, 여기서 논의될 수 있는 AIDC 같은 경우에 직접 거래를 허용해 주게 되면싼 전기는 AIDC로 가게 되고, 그러면 일반 국민들이 부담해야 되는 전기요금은 높아지는 게 아니냐, 이게 주된 반대의 논리입니다.

○이상휘 위원 구성에서……

○신성범 위원 잠깐만요, 죄송합니다.

그래서 제가 보기에 한전의 논리를 아마 기후에너지부도 받아들인 것 같은데 전력시

장 구조가 어떠니 형평성이 어떠니 전력요금체계가 왜곡되니 이런 이야기는 너무 한가한 이야기라고 보여져요.

그래서 황정아 의원도, 이해민 의원도 내셨는데 저는 직접 전력거래를 허용하는 게 맞다. 그 조항이 포함돼야 된다고 강력히 주장하는 바입니다.

○한민수 위원 위원장님.

○소위원장 김현 예, 말씀하세요.

○한민수 위원 신성범 위원님, 좋은 의견 주셨고요.

저는 포괄적으로 다음에 우선 안전으로 논의를 해서 심도 있게 논의가 필요하다고 생각합니다.

그리고 일전의 전체회의 때도 얘기드렸는데 대통령께서도 하루가 늦으면 AI 시대에서는 한 세대가 뒤쳐진다고 하지 않았습니까? 그런데 이 법을 제가 발의한 지도 6개월 넘었고 이 제정법을 놓고 김현 소위원장님을 비롯해서 우리 위원들이 논의한 지도 꽤 됐습니다. 첨예하게 반대했던 기후부와의 협의사항도 많이 진척이 된 걸로 알고 있는데요.

그래서 저는 협의된 내용들 중심으로라도 다음 소위에 보다 더 심도 있는 논의가 돼서 우리가 이 법의 필요성, 취지에 맞도록 속도를 냈으면 좋겠다 이런 말씀드립니다.

그리고 첨부해서 김경만 실장님을 비롯한 인공지능정책실 직원 여러분들, 진짜 고생하는 거 잘 알고 있습니다. 인력 문제도 듣고 있는데요. 우리 법안 통과와 함께 그런 부분도 해결될 수 있도록 같이 노력을 했으면 좋겠습니다.

○소위원장 김현 또 말씀하실 위원님 안 계시지요?

그러면 예정된 대로 오늘은……

오늘 의결한 법률안에 대한 작성 및 체계, 자구 정리에 관해서는 소위원장에게 위임해 주시기 바랍니다.

오늘 준비한 안전을 모두 심사하였습니다.

과기부 직원 여러분들, 고생 많으셨습니다.

위원님들과 보좌직원들, 수석전문위원을 비롯한 과방위 직원, 의정기록과 직원 여러분들도 수고 많으셨습니다.

이상으로 오늘 회의를 마치겠습니다.

산회를 선포합니다.

(12시23분 산회)

○출석 위원(10인)

김장겸 김현 노종면 신성범 이상휘 이정현 이해민 이훈기 최형두 한민수

○출석 전문위원 및 입법심의원

수석전문위원 이복우

입법심의원 정민주

○정부측 및 기타 참석자

과학기술정보통신부

인공지능정책실장 김경만

인공지능인프라정책관 최동원

소프트웨어정책관 남철기
정보보호네트워크정책관 임정규
통신정책관직무대리 홍사찬
우정사업본부
경영기획실장 최병택
방송미디어통신위원회
사무처장 박동주
방송통신이용자정책국장 신영규
방송미디어진흥국장 강도성
방송기반국장전담직무대리 곽진희
시장조사심의관 신승한

임시회의록